

A la atención del Departamento de Recursos Humanos de Alborch Limpiezas

Asunto: Alegaciones al Expediente Disciplinario notificado con fecha 15 de julio de 2026. **De:** D.Tomás Rafael TORMOS MUÑOZ, con DNI 29201783-V, prestador de servicios en el edificio de Oficinas de Mercadona sitas en Albalat dels Sorells.

Por medio del presente escrito, y dentro del plazo legalmente establecido, formulo las siguientes

ALEGACIONES a los hechos que se me imputan en el expediente disciplinario de referencia, solicitando su sobreseimiento y archivo por carecer de fundamento y de las pruebas necesarias:

HECHO 1º y 2º: Se me imputa haber sido advertido en reiteradas ocasiones de no pasar la maquinaria por encima de las trampillas, y que, pese a ello, continué haciéndolo provocando su rotura. **ALEGACIÓN: NIEGO ROTUNDAMENTE** ambos extremos. En ningún momento recibí instrucción, aviso o advertencia alguna, ni por parte del personal de Alborch Limpiezas ni por parte del responsable de Mercadona. La primera y única mención a este asunto tuvo lugar el día 14 de julio de 2026, cuando un vigilante de seguridad me preguntó si yo había roto una arqueta. Ante su pregunta, respondí que no, pero, como muestra de mi buena fe y profesionalidad, decidí extremar la precaución y modifiqué inmediatamente mi ruta de barrido para evitar cualquier posible daño. Por tanto, es falso que haya actuado con negligencia o que haya ignorado advertencias previas que nunca existieron.

HECHO 3º: Se indica que el cliente intentó resolver las incidencias directamente conmigo con flexibilidad, y que yo no atendí a sus instrucciones. **ALEGACIÓN: ES COMPLETAMENTE FALSO.** He cumplido escrupulosamente con todas las indicaciones de trabajo que se me han dado. Sin embargo, me veo en la obligación de poner en conocimiento de esta empresa la **actitud hostil, denigrante y potencialmente constitutiva de acoso** por parte del Sr. Alfonso Real. Desde el primer día, este señor tuvo un gesto obsceno y vejatorio (tocarse ostensiblemente sus partes íntimas antes de estrecharme la mano). Durante mi jornada, se dedicaba a seguir mis pasos con su teléfono móvil para fotografiar el suelo de forma hostil, cambiando constantemente las instrucciones de trabajo y quejándose de elementos ajenos a mi control (hojas secas, excrementos de palomas, unas bolitas de los árboles que obstruyen la aspiradora de la máquina y la estropean). A pesar de este trato denigrante, he accedido a modificar mi rutina de trabajo en todo momento tal y como se me ha solicitado. He dedicado más tiempo, incluso ya acabada la jornada, dedicando alrededor de unos 30 minutos más, a las tareas adicionales por él indicadas. Me reservo el derecho a emprender las acciones legales oportunas por vulneración de mi dignidad como trabajador.

HECHO 4º: Se me acusa de haber sido sorprendido orinando en la zona ajardinada exterior del aparcamiento el día de hoy, 15 de julio de 2026. **ALEGACIÓN: NIEGO DE FORMA ABSOLUTA Y CATEGÓRICA** este hecho, que considero una calumnia y una falta gravísima a la verdad. Dado la extrema gravedad de una acusación de este tipo, **SOLICITO FORMALMENTE** que la empresa aporte de inmediato las pruebas que dicen sustentar esta afirmación, en concreto, la grabación de las cámaras de seguridad que supuestamente me muestran realizando tal acto, o los testimonios firmados de los supuestos testigos. De no poder aportar dicha prueba documental, esta acusación carece de todo fundamento y no puede ser base para ninguna sanción, conforme al principio de presunción de inocencia y a la carga de la prueba que corresponde a la empresa.

SOLICITO: Que se tengan por presentadas estas alegaciones, se valoren las mismas, y en su virtud, se acuerde el **SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO** del presente expediente disciplinario, al no existir pruebas de los hechos imputados y haberse demostrado mi disposición a corregir y mejorar el servicio desde el primer momento.

Asimismo, dejo constancia de mi total disposición a colaborar en lo que sea necesario y me reservo todas las acciones legales que me asistan en defensa de mis derechos, especialmente en relación con el trato recibido por parte del cliente.

En Valencia, a 15 de julio de 2026.

Fdo.: Tomás Rafael TORMOS MUÑOZ DNI: 29201783-V